CONTRATTO DI SERVIZI

n. CTR-2025-016

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Kappa Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in Strada della Cava 30, Valdombra, codice fiscale e partita IVA 01689070991, in persona del legale rappresentante Ettore Mariani (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque e ha necessità di avvalersi del servizio oggetto del presente contratto;

b) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le competenze necessari per eseguire il servizio a regola d'arte;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni del servizio.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di analisi di laboratorio su acque potabili e acque reflue, secondo le modalità stabilite dal presente contratto e dall'Allegato A.

Il Fornitore esegue il servizio con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio.

Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo per il servizio è pari a euro 67.000,00, oltre IVA.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal 1° maggio 2025 e scadenza il 30 aprile 2027.

Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta comunicata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

Il Fornitore prende in carico ogni richiesta del Committente entro 72 (settantadue) ore dalla ricezione.

Il Fornitore trasmette al Committente, entro il giorno 10 di ogni mese, un rapporto sulle attività svolte nel mese precedente.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene con cadenza mensile posticipata. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

Art. 6 - Penali

Per ogni inadempimento contestato per iscritto dal Committente si applica una penale di euro 250,00, fino a un massimo annuo pari al 10% del corrispettivo annuo.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 45 (quarantacinque) giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, senza alcun indennizzo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, torrevalleacque@pec.example; per il Fornitore, kappaambiente@pec.example.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Silvia Marangoni (silvia.marangoni@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Giulia Farina (operativo@kappaambiente.example).

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce che il servizio è eseguito a regola d'arte e si impegna a ripetere a proprie spese le prestazioni non conformi. Per le opere e i prodotti consegnati la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore risponde dei danni causati al Committente e a terzi nell'esecuzione del contratto. A tal fine mantiene per tutta la durata del contratto una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell'altra Parte apprese in esecuzione del contratto, anche per i 3 anni successivi alla sua cessazione. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il personale del Fornitore accede agli impianti nel rispetto delle procedure di sicurezza del Committente e della normativa vigente. È vietato il subappalto, anche parziale, senza autorizzazione scritta del Committente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

Art. 15 - Disposizioni finali

Ogni modifica del contratto è valida solo se concordata per iscritto mediante addendum sottoscritto da entrambe le Parti. Gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 14 aprile 2025

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Ettore Mariani

_____

Allegato A - Specifiche del servizio

Il servizio è reso presso le sedi e gli impianti di volta in volta indicati dal Committente nelle singole richieste.